計畫繼續執行有違反公共利益之虞。	
第八條 行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 行為人為騎樓之使用違反第六條第二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。	主管機關依據本條例就特定騎樓為公告之使用，即屬於對於騎樓（道路）之特定內容利用許可，而非屬於依據道路交通管理處罰條例第八十二條各款之禁止行為。惟若行為人（包含但不限於土地所有權人）就特定騎樓為公告內容以外之使用，即屬該行政處分所許可內容以外之行為而違法，應依各目的事業主管機關之相關規定論處。
第九條 主管機關就騎樓管理計畫協助推動無障礙通行或友善育兒環境者，得予以適當之補助。	為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於身心障礙者通行或友善嬰幼兒通行之環境，避免因開放通行目的以外之利用反而造成對於身心障礙者和嬰幼兒車通行之妨礙，授權主管機關得予以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。
第十條 本自治條例自公布日施行。	本條規範自公佈日期施行。

臺南市騎樓管理使用自治條例草案

第 一 條　為規範本市騎樓之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。

第 二 條　本自治條例主管機關為本府工務局。

本自治條例所定事項，涉及主管機關以外本府各目的事業主管機關之權責者，由各目的事業主管機關辦理，其權責劃分如下：

一、本府警察局：騎樓違反道路交通管理處罰條例之處罰。

二、本府交通局：認定騎樓通行及停車之範圍。

三、本府經濟發展局：同意騎樓商家設置延伸性營業事宜。

第 三 條　本市轄區內騎樓之使用管理，除法律另有規定外，依本自治條例規定管理。

第 四 條　本自治條例所稱騎樓，指依臺南市騎樓地設置標準所劃設之騎樓地。

第 五 條　本市轄區內道路寬度八米以上兩側住宅之騎樓，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎樓地：

一、同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要者。

二、其他非經本府公告應完全供公眾通行之區域。

前項所稱得停放車輛於騎樓地之情形，須符合下列條件：

一、不妨礙行人通行之情形下。

二、停放方式以一排為限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。

三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。

四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留一點二公尺淨寬之縱向出入空間。

前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第三條第八款所稱之車輛為限。

第 六 條　本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可：

一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公眾通行之區域。

二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。

三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。

前項規定由各目的事業主管機關另定之。

第 七 條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分：

一、騎樓土地所有權人未依騎樓管理計畫執行其管理事項，或未履行其負擔，經命限期改善一次而仍未改善。

二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。

第 八 條　行為人為騎樓之使用違反第五條、第六條第一項所定規定者，依道路交通管理處罰條例裁罰之。

行為人為騎樓之使用違反第六條第二項所定規定者，由各目的事業主管機關依相關規定裁罰之。

第 九 條　主管機關就騎樓管理計畫協助推動無障礙通行或友善育兒環境，得予以適當之補助。

第 十 條　本自治條例自公布日施行。

第４屆第４次定期會

各委員會會勘紀錄報告

◎保安委員會

項次	時間	主題	大會決議
一	2024/8/23	研商改善西門路四段與小北路路口之水利工程後續相關交通事宜。	同意備查。

◎工務委員會

項次	時間	主題	大會決議
一	2024/8/7	臺南亞太國際棒球訓練中心整體工程進度與細部設計會勘案。	同意備查。
二	2024/11/29	永華議政大樓地下室結構補強工程會勘案。	同意備查。

◎法規委員會

項次	時間	主題	大會決議
一	2024/6/25	議員提案「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條修正草案公聽會。	同意備查。

註：公聽會逐字紀錄詳決議案(第4屆第3次定期會法規議提1號案)。

第 4 屆第 4 次定期會

臨時動議

臺南市議會第4屆第4次定期會提案

臨時動議	編　　號	動　議　人
	1	邱昭勝
附議人	邱莉莉、沈家鳳、黃麗招、陳秋宏、楊中成、朱正軒 蔡蘇秋金、周嘉韋、林依婷	
案由	綠鬣蜥為有害外來物種，沒有天敵且繁殖快速，嚴重衝擊我國野生環境及農業經濟。建請農業局強烈表達立場，函請農業部將綠鬣蜥排除在《野生動物保育法》適用範圍之外，透過人類經濟活動之捕捉及合宜利用，有效遏制有害外來物種之族群擴張。	
說明	一、綠鬣蜥衝擊我國野生環境之生態平衡，並侵蝕我國農業經濟，危害農民農作，若未能果斷祭出有效措施，綠鬣蜥族群勢必持續擴大，可以預見衝擊將持續加劇。 二、根據過去排除魚虎等沒有天敵的強勢外來物種之經驗，既然自然環境無法平衡該些外來物種，就必須透過人類經濟活動，藉由市場機制提供誘因，鼓勵國人自主排除有害外來物種，才能趕得上綠鬣蜥飛速繁殖的速度。 三、必須補足及鬆綁相關法令，從法制面與時俱進以面對眼前危機，將綠鬣蜥排除在《野生動物保育法》適用範圍之外，俾使全民作戰成為可能，盼能有效遏止綠鬣蜥族群擴大。	
辦法	如案由及說明。	
大會決議	請農業局向農業部反映。	

臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

臨時動議	編　　號	動　議　人
	2	朱正軒
附議人	邱莉莉、李宗翰、李啓維、陳皇宇、李宗霖、沈震東 蔡筱薇、蔡麗青、施余興望 Tjakumay Tagaw	
案由	因本次會期民政教育類議員提案第 66 號案：「請於教師法修正通過取得法源依據前，確實依據監察院 2014 年 8 月 14 日 103 教正 15 糾正案，禁止給予教師擔任教育產業工會、教師工會、教師會之理監事會務假。」案由及說明引用法規錯誤，恐使行政機關及學校陷於觸犯工會法第 35 條第 1 項第 1 款、第 5 款之「雇主不當勞動行為」，並首開先例，使臺南市成為全國第一個因為議會決議構成雇主不當勞動行為的地方自治團體，為確保師生權益，並使教育局、各校與臺南市教育產業工會間之會務假約定於法有據，建請教育局督促各校（學校為雇主）或由各校委由校長協會（雇主團體），儘速與工會召開勞資會議簽訂團體協約。	
說明	一、該案引用法源錯誤，謬解監察院糾正案之內容，如行政機關及學校按該決議執行，恐觸犯工會法第 35 條第 1 項第 1 款（對於勞工組織工會、加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，而拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利之待遇。）、第 5 款（不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動。）之「雇主不當勞動行為」，這適用包含對企業工會、職業工會及產業工會所發生的雇主不當勞動行為，同時在不同案例下，學校、教育行政主管機關、市府，都有可能變成構成不當勞動行為的「雇主」。 二、企業工會、產業工會、職業工會均屬工會法規定之工會類別，其權利根本並無差別；教師不得組	

	織企業工會是因工會法第 36 條 2 項對企業工會會務假時數有基本保障，如本市 200 多所學校教師均能組織企業工會，而學校又不能拒絕其會務假，並需由法定預算支出其薪資才是問題，所以當年修法時，教師組織同意對教師組織企業工會有所限制。 三、依工會法第 36 條第 1 項：「工會之理事、監事於工作時間內有辦理會務之必要者，工會得與雇主約定，由雇主給予一定時數之公假。」第 2 項：「企業工會與雇主間無前項之約定者，其理事長得以半日或全日，其他理事或監事得於每月五十小時之範圍內，請公假辦理會務。」對「企業工會」幹部之會務假有基本時數保障，摘錄當年修正草案立法理由說明為：「至於未有約定者，考量企業工會與雇主間較具關聯性，為穩定其勞資關係正常發展，其會務處理亦有助於企業正常運作，.....」。 四、該案說明說明三、四指監察院糾正不應給予「教師會」公假，是指應教師法組織之「學校教師會」及「市級教師會」，並非依工會法成立之「臺南市教育產業工會」（教師工會），該案相關說明係屬張冠李戴。 五、目前市府教育局、各校與臺南市教育產業工會之約定，據臺南市政府教育局 2019 年 7 月 30 日南市教人（一）字第 1080863464A 號函，概分為兩類：（一）為每週固定時間得離校駐會辦理會務，其給假時數為每週 120 小時，由工會提供並確認每位理、監事會務給假之分配時數，於每學年度開始前與工會理監事服務學校約定，涉及之課務代課節數不得逾會務給假時數之二分之一，課務代理費用由本會自付，課務代理依相關規定由服務學校同意後遴聘代理教師。（二）出席理、監事會議之時數不計入以上時數。

	六、按上述約定，市府教育局及工會理監事服務學校去年及今年均有發函工會要求提供資料查核（查核權在雇主即服務學校及教育局，並非議會），而工會去（2023）年 6 月 7 日、今年（2024）11 月 13 日及 25 日也已提供佐證資料查核，並非沒有提供資料。尤以今年 11 月 25 日這次，教育局要各校在 21 日發文，要工會在 25 日就把資料送到各校。扣除星期六日，彙整資料的日期只有兩天，況且第 66 號提案尚未經過大會決議前，教育局就要求各校向工會提出提供資料查核，一旦因此取消工會會務假，請問是本會要負責，還是教育局要負責？ 七、如教育局或學校藉本會民政教育 66 號案決議而禁止臺南市教育產業工會理監事會務假，按最高行政法院 109 年度判字第 306 號判決意旨：「構成不當勞動行為之主觀要件，則不以故意為限，亦不以雇主有具體之不當勞動行為意圖或願望為必要，祇要從該勞資關係之脈絡中可以推知雇主對於其行為可能造成阻礙勞工參與工會活動、減損工會實力或影響工會發展之結果有所認識，即為已足。」也就是客觀上雇主的行為會對工會發展造成影響減損，就會構成不當勞動行為。單方撤回會務假，使教師工會幹部在工作日無法推展會務，勢必會造成工會運作的阻礙應可預見，也就勢必構成「雇主不當勞動行為」，工會有權向勞動部申請裁決，到時恐怕將臺南市政府可能打壓工會的行為推向全國皆知。 八、所以請本會同仁三思，為確保師生權益，建請市府教育局督促各校或由各校委由校長協會，儘速與工會召開勞資會議簽訂團體協約。
辦法	如案由及說明。